POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMANDO GERAL
CORREGEDORIA GERAL

RESOLUÇÃO Nº 187 DE 24 OUTUBRO DE 2012.

DOE Nº 2093, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012

Regula Procedimentos relativos ao Porte de Arma de Fogo por Policiais Militares da Polícia Militar do Estado de Rondônia, com restrições médicas/psicológicas.

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 6º do Decreto nº 12721, de 13 de março de 2007 c/c o inciso XX do art. 12, do Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, aprovado pelo Decreto nº 12722 e parágrafo 1º, do artigo 33, do Decreto Federal nº 5.123, de 1º de julho de 2004, e

Considerando que o item 4, letra d, nº 12, da Resolução PM nº 162, de 14/12/2004 estabelece que *"não poderá obter autorização para adquirir armas ou munições o militar que apresente situação comportamental que contra-indique a posse ou uso de armas e munições* ***especialmente os casos em que o militar estiver em tratamento psicológico ou psiquiátrico"*;**

Considerando que o inciso I, do artigo 8º, da Resolução nº 155, de 30 de setembro de 2003, alterado pela Resolução nº 163, de 14 de dezembro 2004, estabelece que não será fornecida a Carteira de Identidade Especial, que autoriza o porte de arma de fogo, ao Policial Militar que **possuir restrições médica ou psicológica que contra-indique o uso de arma de fogo;**

Considerando que o artigo. 9º da Resolução nº 155, de 2003, alterado pela Resolução nº 163, de 2004, estabelece que a Carteira de Identidade Militar Especial será recolhida quando o Policial Militar **deixar de atender a um dos requisitos necessários a sua concessão;**

Considerando que o art. 39 do Regulamento das Inspeções e das Juntas de Inspeção de Saúde da PMRO, aprovada pelo Decreto nº 9564 de 25 de junho de 2001, estabelece que é ***"facultado à junta inspecionadora decidir sobre o porte de arma de fogo durante a execução das atividades dos grupos I, II, III e IV, constantes do Anexo único deste Regulamento";*** *e*

Considerando a proposta do Corregedor-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia,

RESOLVE:

Art. 1º O Policial Militar que apresentar atestado médico e/ou Licença para Tratamento de Saúde própria, decorrente de enfermidade psicológica e/ou psiquiátrica, será avaliado pela Junta Militar de Saúde (JMS) da Polícia Militar do Estado de Rondônia, que emitirá parecer quanto à restrição ou não do porte de arma de fogo.

Art. 2º. O parecer da JMS favorável ao porte de arma de fogo deverá ser devidamente fundamentado, considerando que a legislação vigente proíbe a portabilidade de armas de fogo por pessoas com enfermidades psicológicas e/ou psiquiátricas.

Art. 3º. O Policial Militar que tiver parecer desfavorável pela JMS, terá suspenso o seu porte de arma e recolhida a sua Carteira de Identificação Especial.

Art. 4º Submetido o Policial Militar a JMS, será encaminhado via ofício, uma cópia do parecer favorável e/ou desfavorável para o Centro de Inteligência e uma cópia para o Comandante da OPM onde serve o Militar.

Art. 5º O Comandante, Chefe ou Diretor de OPM, ao tomar conhecimento das restrições relativas ao porte de arma pelo Policial Militar, deverá imediatamente interceder junto ao Centro de Inteligência para fins de suspensão do porte de arma de fogo.

Art. 6º O Centro de Inteligência, ao ser informado pela JMS ou OPM, providenciará imediatamente a publicação do ato de Suspensão do Porte de Arma de Fogo, com determinação de recolhimento da Carteira de Identidade Militar Especial fazendo publicar no Boletim Reservado da PMRO.

Parágrafo único. Publicado o ato, o Centro de Inteligência encaminhará uma cópia do ato referendado com o número e data do Boletim Reservado para a OPM do Militar e uma cópia para a Ajudância Geral.

Art. 7º A Ajudância Geral expedirá, imediatamente, a Carteira de Identidade Militar, que substituirá a Carteira de Identidade Militar Especial, e a encaminhará à OPM do Policial Militar com restrição ao porte de arma.

Art. 8º O Comando, Chefia ou Direção da OPM, assim que receber o novo documento, providenciará o recolhimento da Carteira de Identidade Militar Especial e entregará a Carteira de Identidade Militar ao interessado, mantendo o documento recolhido em condições de ser restituído, mediante nova troca, assim que cessarem os motivos ensejadores da suspensão do porte de arma de fogo.

Art. 9º O Policial Militar que tiver o porte de arma de fogo suspenso deixar de entregar, em sua OPM, a Carteira de Identidade Militar Especial, será cientificado, por escrito, em documento que subscreverá ou, caso se recuse, lhe será lido e certificado no verso.

Art. 10. O respectivo Comando, Chefia ou Direção deverá avaliar as razões apresentadas para o descumprimento da ordem de entrega da Carteira de Identidade Militar Especial, e adotar as medidas cabíveis na esfera penal e/ou administrativa, se for o caso.

Art. 11. O Policial Militar que tiver o porte de arma suspenso, após ser devidamente informado/cientificado sobre a proibição, não poderá em hipótese alguma portar arma de fogo, sob pena de incidir em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo, previsto na Lei

nº 10.826/2003, além de cometer o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar.

Art. 12. O Centro de Inteligência deverá encaminhar ao CIOP e aos Comandantes de OPM da capital e interior do Estado, ofício circular contendo os nomes e o número do Boletim Reservado relativo à suspensão do porte de arma de fogo de que trata esta Resolução.

Art. 13. A Suspensão do Porte de Arma de Fogo, cessará por parecer fundamentado da JMS.

Art. 14. Cessados os motivos da Suspensão do Porte de Arma de Fogo, a Carteira de Identidade Especial será restituída ao Policial Militar e recolhida a Identidade Militar que será encaminhada para a Ajudância Geral onde permanecerá arquivada.

Art. 15. Determinar aos Comandantes, Chefes e Diretores que façam ampla divulgação desta Resolução aos seus subordinados, fixando cópia em local visível e publicando em Boletim Interno da OPM.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Porto Velho-RO, 24 de outubro de 2012.

PAULO CÉSAR DE FIGUEIREDO- Cel PM
Comandante Geral da PMRO